

CM1 Droit des personnes

Introduction

Situer le droit civil

Il est le socle fondamental du droit privé, on parle de **droit commun** (= toutes les normes qui s'appliquent dans les relations entre les personnes à défaut de règle spéciale, ce sont les normes de principes qui gouvernent les relations entre les personnes).

Ce droit commun se divise en deux catégories de normes :

1. Les **normes supplétives** ; celles qui s'appliquent par défaut mais auquel il est possible de déroger par d'autres normes (normes spéciales). Dans certaines situations et pour certaines personnes, les règles supplétives du droit civil vont s'effacer, connaître une restriction au profit d'une autre norme qui elle est spéciale

Ex : en tant que pers au sens du droit commun, on dispose de droits et libertés fondamentales, parmi celles-ci se trouve le droit à la vie privée, la liberté d'aller et venir, se déplacer où l'on veut et quand on veut.

=> lorsqu'une pers est salariée d'une E, elle relève d'un statut spécifique spécial encadré par le Code du travail (ensemble de règles spéciales qui pourront déroger au droit commun), ils ont des droits mais aussi des obligations pour exécuter leurs tâches professionnelles (droit juridique temporairement paralysé) (liberté d'aller et venir avec les horaires de boulot)

Même chose avec droit vie privée, les pers peuvent utiliser les réseaux etc pour envoyer des photos intimes ou divulguer des infos sur sa boîte. Si salarié le fait pendant les horaires de boulot, patron habilité à regarder les messages pour preuve

2. Les **normes impératives** ; elles s'appliquent par principe en toutes circonstances (peut pas y déroger), aucune règle spéciale qu'elle soit légale ou réglementaire ne peut permettre de les écarter même si certains essayent

Ex : **Art 16 du Code civil** « le respect de la dignité humaine » place le respect de l'être humain au dessus de tout l'ordonnement juridique

=> en 1972 Cour de cass saisie pour une affaire sordide, un contrat dans lequel une jeune actrice d'un film a accepté de se faire tatouer pour les besoins de celui-ci mais surtout stipuler qu'il pouvait être vendu après le tournage (découper le lambeau de peau et l'encadrer) -> donner une valeur commerciale à une partie du corps humain => contrat annulé au vu des normes impératives ; « Une personne humaine n'est pas un objet et ne peut pas être traitée comme un objet même lorsque la pers a donné son consentement »

=> ces règles permettent de protéger la pers contre elle-même, pour prévenir des décisions qui seraient contraire à sa dignité

Le droit commun peut être découpé en fonction de ses normes :

- certaines sont relatives au statut des pers
- relatives au statut de la famille
- d'autres portent sur les obligations (les contrats, la responsabilité...)
- d'autres encore portant sur les B (qui appartiennent à une pers)

Qu'est-ce qu'une personne dans le droit commun ?

Notion différente du langage commun, en droit il existe plusieurs catégories de pers. Il y a d'une part les pers physiques, d'autres part les pers morales (morales de droit privé (S, asso...) et morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissement public)) => sens beaucoup + large

Dans ce cours nous ne traiterons que du statut des pers physiques

Une pers est un sujet de droit, cad un sujet qui peut exercer des droits subjectifs mais qui peut aussi s'engager, être débiteur d'obligations, un sujet qui a une identité et aussi un patrimoine

En droit commun, la notion de pers s'oppose à une autre notion elle aussi fondamentale, la notion de **chose** (= tout objet de droit, qui peut avoir une consistance physique, un corps, il ya aussi des choses qui n'ont pas de corps (somme d'argent, un titre, une action...)).

La personnes est nécessairement sujet de droit, la chose nécessairement objet de droit (on ne peut pas être les deux à la fois)

I- Une définition positive de la personne, qu'est-ce qu'une pers ?

C'est une def qui a beaucoup évolué dans le temps, la def actuelle est assez synthétique (synthèse de différentes conceptions qui se sont succédées dans le temps mais pas remplacer, compléter)

A) l'évolution de la notion de pers

À l'origine, la conception de la pers était assez abstraite, le Code civil ne se soucie de la pers physique que pour déterminer ses cond d'existence et de disparition, et les circonstances dans lesquelles la pers peut s'engager ou engager son patrimoine (conception assez admin et patrimonial de la pers).

-> le Code civil d'avant ne se souciait pas des besoins de la pers ; conception tellement abstraite qu'une pers physique vivante pouvait être considérée comme morte (distinction entre biologique et état civil, abolie en 1854 code pénal « mort civile » infligée pour crimes particulièrement graves)

Cette conception a finit par évoluer, la conception abstraite n'a pas disparu, une autre idée de la pers s'y est ajoutée (plus humaniste), une conception qui se préoccupe de protéger la pers dans son intégrité, son corps, son identité, sa dignité (conception qui a émergé au lendemain de la 2GM, réaction du droit contemporain, aux crimes commis par ≠ régimes en particulier de l'Allemagne nazie, dénominateur commun de hiérarchisation des êtres humains) ; une conception qui a émergé au niveau international. Le droit avait été bien impuissant pour prévenir de ces crimes.

La troisième conception s'est ajoutée, qu'on qualifie de subjective. Au delà de la dignité, de l'intégrité, vise à garantir pour la pers le + de libertés, doit pouvoir exprimer ses droits le plus largement possible et le plus de fois possible. Conception à l'origine de nombreux changements S et juridiques, elle a interpellé le législateur qui cherche à garantir ces droits et libertés mais en leur posant malgré tout des limites, de sorte que la liberté des uns ne devienne pas l'esclavage des autres « la liberté des uns s'arrête là où commence celles des autres ».

Ex: la gestation pour autrui vise à satisfaire un droit revendiqué, celui pour des couples dont l'un au moins est stérile, d'avoir un enfant sans recours à une PMA. Pour l'instant droit français interdit car on estime que cette technique qui vise à satisfaire un droit comporte de trop nombreux risques d'atteinte à d'autres pers (la mère porteuse ou l'enfant lui même) ; plus généralement on estime que cette opération juridique revient à traiter un corps comme une chose qu'on peut louer, prêter. Justement pour protéger le corps que ceci est interdit

=> lois de bioéthique au vue de cette 3e conception, celle de 1994 très importante et une autre aussi en 2021, vise à équilibrer le recours a certaines techniques qui permettent de satisfaire des droits ou intérêts de certaines pers mais qui ne doivent pas être employé au détriment d'autre pers

B)synthèse de la notion de personne

La conception contemporaine de pers physique est une synthèse des trois, elles ont toutes subsisté.

La conception abstraite est toujours très présente dans le Code civil, une pers qui est vivante et viable dont la naissance est déclarée à l'état civil. On est une pers jusqu'à sa mort attestée à l'état vicil, il y a une pers de la naissance à la date de mort (personne physique est un intervalle de temps). Avant la naissance nous ne sommes pas une pers, pareil à la mort, pose la question du statut des enfants à naître et du cadavre.

Conception abstraite mais qui s'exprime toujours en droit civil par des dissociations entre la vie biologique et la vie juridique de la pers (ex: lorsqu'une pers disparaît sans laisser de traces, on applique dans ce cas un régime juridique prévu dans le Code civil qui s'appelle « l'absence », c'est la situation d'une pers dont on a plus de nouvelles depuis un temps mais dont la mort n'est pas établie pendant une période de 10ans à compter de sa disparition, juridiquement elle est toujours considérée vivante à l'état civil, dans ses droits et obligations. Sa mort ne peut pas être déclarée. Plus là pour exercer ses droits, d'autres pers peuvent l'admin pour son compte, peut poser problème dans le cas où la pers est absente son conjoint touche les pensions de retraite alors que la pers était peut être morte)

Ex : cette pers a du tout rembourser car le conjoint était mort le jour de sa disparition, pension de retraite toujours perçues

Ex : un enfant à naître en principe n'est pas une pers qui n'a donc pas de droit, exceptionnellement si le bénéfice d'un droit peut lui être reconnu avant sa naissance, il pourra être traité comme s'il était né ; c'est la situation d'un enfant à naître et d'un héritage car un aïeul décède alors qu'il est pas né) => art du Code civil « l'enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu'il y va de son intérêt, bénéficiaire d'un droit, a cond qu'il naisse vivant et viable »

Elle s'exprime encore à un autre niveau, elle permet d'attribuer au pers physiques 2 caractéristiques :

-la **personnalité juridique** (= aptitude à être un sujet de droit, un titulaire de droits subjectifs et un débiteur d'obligations)

-la **capacité juridique** (= capacité d'exercer ses droits et d'honorer ses obligations)

=> en principe toutes les pers physiques ont une personnalité juridique reconnue de la même manière quelque soit leur intégrité physique, morale ou mentale

La capacité juridique, elle, peut être réduite, encadrée pour certaines pers considérées comme "faibles" au sens juridique du terme, celles protégées (ne sont pas dotées de capacité d'exercer leurs droits, leur libre-arbitre) : les majeurs adultes qui sont affectés d'handicaps d'ordre mentale, physique ; les pers âgées arrivées à un stade où leurs capacités déclinent ; les mineurs dont on présume l'immaturation face à des décisions importantes

=> protéger contre elles avant tout, ne perçoivent pas bien les enjeux de certaines questions, contre des tiers qui pourraient profiter de leur état. Elles ont une personnalité juridique mais une capacité juridique réduite (il ne peuvent prendre une décision sans l'assistance d'une autre pers, interdiction d'une décision)

La conception concrète s'y est ajoutée surtout à l'**art 9 du Code civil** (relatif au droit au respect de la vie privée, droit matriciel), qui s'exprime par la prise en compte de l'intégrité physique et morale dont l'art 16 et suivants du Code civil

Les intérêts s'expriment à travers une catégorie de droits subjectifs : les droits de la personnalité (sur sa vie privée, donnée personnelle...) ; **art 9** en particulier

La conception subjective s'exprime elle aussi dans le droit commun, notamment à travers les lois de bioéthiques. Mais aussi par un mouvement d'extension des droits humains, droit d'auto-détermination (décider de sa personnalité, son nom, son genre...), des évolutions prises en compte par le Code civil et marque la conception subjectif;

Ex : concernant les mentions à l'état civil (changement nom, genre) la faculté qui a été reconnue aux pers de changer ces mentions contredit la conception abstraite de la pers (pers immuable une fois son id fixée jusqu'à sa mort) ; ajout d'exception qui laisse à désirer si l'original est toujours là

La conception humaniste impose d'aller au delà de la volonté de la pers (ex: 1972 et la vente du tatouage ; + récemment en 1995 affaire Morsang sur Orge jugée par le Conseil d'Etat, le lancer de nain. Le problème était que certaines personnes vivaient de cette activité)

II- Une def négative de la pers, qu'est-ce qui n'est pas une personne ?

Le droit civil distingue les pers et les choses, plusieurs situations laissent des ambiguïtés.

A)Le statut des animaux

Officiellement le statut des animaux a changé en 2015.

Avant 2015 les animaux étaient traités comme des choses à part entière dans le Code civil mais aussi d'autres textes (Code rural...). L'animal y est souvent appréhendé comme une source d'utilité éco notamment à travers les contrats qui ont pour objet des animaux, dans le Code civil comme rural on y trouve des contrats (à des fins agricoles comme bétail) dont il faut tirer profit.

Déjà en 2015, un certains nombres d'acte commis sur des animaux est interdit par le Code pénal (les sévices, mauvais traitements, les actes de torture...), plusieurs art sanctionnent de tels agissements avec des exceptions (ex: lorsque les actes sont commis à l'exception d'une tradition locale ininterrompue (les corridas dans les villes par tradition)).

En 2015, la loi du 16 février va créer un nouvel art dans le Code civil : l'[art 515-14](#) « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens » => les animaux sont toujours traités comme des choses

La 1ère phrase n'est que symbolique, elle ne change rien à l'état antérieur du droit (tjs possible d'abattre un animal car dangereux, raisons éco, filière agro-alimentaire). Ce qui évidemment fait débat, certains voudraient personnifier l'animal.

Dans certains pays concrétisation de ces revendications, comme Nouvelle-Zélande et Islande ont explicitement reconnue la qualité de personne à des entités naturelles (fleuves, forêt, montagnes...). Déclaration essentiellement symbolique, vise à démontrer que la nature et ses entités ont droit à la même protection que la personne physique. D'autres mécanismes y ont été adossés pour garantir la protection de ces "personnes", souvent des fondations, des groupements publics ou privés qui se voient charger de la mission de défendre une entité naturelle en particulier contre des pollutions...

Le courant naturaliste qui émerge à l'international et trouve des échos dans les pays occidentaux, pousse à prendre conscience de l'impact des act humaines.

B)Le statut des robots

Robot est le terme parfois employé pour désigner le système d'IA (nom donné par convention européenne). Certaines décisions institutionnelles ont pu employer la terminologie de robot ou robotique pour qualifier de manière + imagée des systèmes d'IA (certains cas vrais).

Ces syst peuvent-ils être considérés comme des pers et doivent-ils être traité comme tel du p.d.v juridique. Questions posées depuis qu'ils ont + d'autonomie et accidents (qui est responsable lors d'accidents mortels ?)

Parlement européen a tenté d'y répondre dans une résolution du 16 février 2017 « la résolution relative aux règles de droit civil sur la robotique » (n'a pas de valeur obligatoire, donc de reco, prospection...)

=> reconnaissance d'une personnalité aux robots et les intérêts qu'on y trouve (s'ils sont id, on pourra les différencier ; rendre les robots responsables lorsqu'ils causent un préjudice par leur propre fonctionnement sans que l'on puisse y déceler une intervention humaine ; le robot pourrait être doté de droits patrimoniaux (gagner de l'argent, action éco, un compte banque... ce même argent pour rembourser les pers qui ont eu un préjudice avec lui))

Toutes les idées de cette résolution ont été annulées et ont seulement servi à alimenter le débat et confirmer de pas reconnaître personnalité.

D'abord pour le caractère exclusivement fonctionnel (faire gagner de l'argent et indemniser victimes).

Ensuite elle pouvait conduire à déresponsabiliser les concepteurs de robots, d'IA qui pourraient se décharger d'un pb de conception (- vigilants).

Troisième raison, quand bien même les robots gagnent en autonomie, ils restent conçus et manipulés par des pers physiques (degré d'autonomie par encore suffisant pour atteindre celui d'une pers physique, humaine) il reproduit des erreurs humaines et a tendance à les intensifier.

Ex : logiciel campas aux EU -> calculer le risque de récidive pour les prisonniers susceptibles de bénéficier d'une libération conditionnelle SAUF que taux de récidive + important pour les noirs que blancs (décision en reflet des juges)

Règlement sur l'IA en 2024 dans l'UE exclue toute reconnaissance de la qualité de pers au syst d'IA. Plus encore, il renforce les obligations et les responsabilités des pers et E qui conçoivent ces syst en faisant une approche par les risques qu'ils peuvent causer pour les pers.

=> ce sont et seront tjs des choses placées sous le contrôle des pers physiques et doivent le rester pour prévenir tout risque de mauvaise manip

C)Le statut des enfants à naître

Un enfant à naître ne peut pas être considéré en tant que tel comme une pers à part entière mais son statut est quand même ambivalent. En effet le Code civil contient de disposition qui lui permettent d'être malgré tout une **pers par anticipation**.

L'enfant simplement conçu mais pas encore né est considéré comme né chaque fois qu'il en va de son intérêt. c'est une règle qui est implicitement consacré à l'[art 311 du Code civil](#), qui pose une [présomption](#) (= moyen de preuve qui permet de prouver un fait connu par déduction, recoupement à partir d'autres faits, info). Ce dernier dit « La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance » => on a une date de naissance de l'enfant pour savoir si l'enfant non encore né peut avoir ces droits (correspond à une durée de gestation d'enfant moyenne).

Si l'enfant qui est née peut bénéficier d'un intérêt selon la période donnée => il serait considéré bénéficiaire de cet intérêt (héritage, indemnisation...).

Ex: arrêt 2e chambre civile Cour de cass du 14 déc 2017 -> enfant jamais connu son père car celui-ci mort accidentellement (faute inexcusable de l'employeur) avant sa naissance (peut-il recevoir indemnisation pour ce préjudice moral subi du fait de la perte de son père ?) -> bien victime d'un préjudice moral qui méritait une indemnisation

Cette conception abstraite de la pers apprécie quand même pour l'enfant à naître des intérêts, des risques de préjudice.

Qu'en est-il lorsqu'un enfant est mort né ?

Application stricte de la def abstraite de la pers : un enfant mort-né n'est pas une pers même si nommé par ses proches -> seul acte de naissance marque le début de la pers à condition d'être né vivant et viable.

Son corps est une chose mais sacrée avec un respect qui lui est dû (c'est un cadavre). Malgré tout la conception abstraite son existence peut être matérialisée par un acte d'état civil (acte d'enfant sans vie), c'était prévu depuis le 8 janvier 1993 (acte ne fera pas de cet enfant une personne mais peut y inscrire un certains nombreux d'info (prénom/nom ; qui sont ses parents), il peut avoir un intérêt pour les parents qui peut servir de justificatif pour un congé, une absence du T -> permet de reconnaître la douleur morale que les parents ont pu subir

Le Code civil a su étendre ces intérêts pour l'enfant à naître. Cependant il n'est toujours pas considéré comme une personne tant qu'il n'est pas séparé du corps de la mère

=> tant qu'il est pas né, c'est le droit de la mère sur son propre corps qui prime (disposer de son corps -> prolongement du droit à la vie privée) et qui inclut le droit de ne pas poursuivre une grossesse non souhaitée et qui justifie le droit de recourir à l'IVG (constitutionnalisation récente)

Equilibre qui a du être trouvé face au Code de santé. D'un côté on reconnaît le droit de recourir à l'IVG dans Code de santé publique. De l'autre [art 16 du Code civil](#), le respect de l'être humain dès le commencement de la vie et non dès la naissance (vie biologique et non juridique). Un enfant à naître a quand même droit au respect qui doit être concilié avec le droit à recourir à un IVG => recourir à l'IVG reste encadré (tout motif jusqu'à la 14e semaine de gestation, au delà : motifs médicaux, risques graves pour santé de la mère ou forte chance que l'enfant soit atteint d'une infection grave et incurable).

L'enfant a un droit au respect mais qui n'empiète pas sur un droit à la vie. C'est un équilibre qui a évolué sur les progrès médicaux.

Il n'est pas une pers à proprement parler. Si l'enfant à naître est victime d'un accident qui interrompt la grossesse et le tue, l'homicide involontaire ne peut pas être retenu (arrêt du 29 juin 2001, réitéré le 5 février 2015 (arrêt d'appel de Pau)). Le préjudice moral subi par les parents peut lui être reconnu et indemnisé (mort n'est pas reconnue au pénal). L'enfant est un être vivant humain au sens de l'art 16 du Code civil, il y a donc une dissociation entre vie biologique et juridique, peut évoluer avec les affaires.

D)le cadavre

L'acte de décès marque la fin de la pers, matériellement elle devient un cadavre, dépouille. Les restes humains sont des choses mais pas des choses comme les autres,

elles sont sacrées (art 16-1-1 et 16-2 du Code civil qui rappellent que le respect qui est dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, le corps humain dissocié de la pers).

Plusieurs art du Code pénal, historiquement, sanctionnent les atteintes qui sont commises sur les cadavres, les profanations de sépultures ; ce qui explique certaines décisions et lois récentes qui sont intervenues pour rappeler la nécessité de ce respect (les restes humains ne peuvent pas faire l'obj d'un commerce).

Ex : exposition *Our body* présentée en France, vrais corps humain statufiés qui assuraient la conservation pour une présentation pédagogique -> asso ont demandé des comptes pour savoir si corps étaient consentants ; corps venus de camps en Chine -> justice saisie et arrêt de la Cour de cass du 16 septembre 2010 (allait au delà de la 1ère question, elle a affirmé un principe général d'interdiction de toute exploitation commerciale du corps humain y compris après la mort, même avec son consentement).

=> Le respect dû au mort est une règle impérative du droit commun, elle est d'ordre publique et on ne peut pas y déroger.

Le débat ne s'est pas éteint avec cette affaire, questions concernant les restes d'être humain auxquels ont avait rattaché un intérêt culturel/patrimonial (ex des restes humains exposés dans des musées).

Ex: Musée du Quai Branly, musée des arts 1er dédié aux peuples autochtones (art des peuples colonisés par pays occidentaux)

Il y a eu 2 problèmes :

*pb de respect dû aux mort qui a eu du mal à être entendu au nom de l'intérêt culturel (ils sont des témoins de culture, d'art, de conception à connaître...). Sous pression internationale, la France s'est décidée à rendre certains restes qui avaient été pillé (ex: tête de guerriers Maori pillés dans des tombes restitués à la N-Z) (ex : corps de la Vénus noire (sud-africaine) ramenée de force en France et exposé partout comme témoin de son anatomie et exposée dans la section primâtes)

Oblige à reconsidérer un grand nombre de pratiques, le droit commun permet aussi de prendre en compte la volonté du défunt après sa mort (il permet à la pers de continuer de s'exprimer), des intérêts *post-mortem* qui doivent être respectés.

Toute pers a des droits de la personnalité qui peuvent s'exercer de son vivant et avoir des effets après sa mort.

Comme ils disparaissent avec la mort, ils ne peuvent pas être transmis à la diff des droits patrimoniaux. Il est d'usage que le droit à l'image, la vie privée, à la réputation disparaissent avec la mort. Ce qui ne veut pas dire que les expressions de la personnalité ne maintiennent pas une protection même après la mort. Plus précisément il est permis à toutes pers d'exprimer des volontés avant de mourir, elles devront être respectées après sa mort.

Historiquement ces volontés ont pris la forme d'un droit de la personnalité, d'une liberté d'organiser ses propres funérailles consacrées par une loi du 15 novembre 1887. C'est une liberté qui permet de décider quel sera le sort du corps après la mort, qu'on souhaite être inhumé ou incinéré, c'est aussi la liberté de donner des indications/infos sur la sépulture, l'organisation de la cérémonie, son caractère religieux, qu'est-ce qui pourra figurer sur la tombe...

=> prolongement du droit à vie privée qui inclut le droit à la religion, avoir des goûts et loisirs... souhaiter qu'ils continuent de s'exprimer après la mort, des effets post-mortem des droits de la personnalité même si ceux-ci ne peuvent pas être exercés proprement par

Question qui s'est renouvelée avec des pratiques et une loi du 7 octobre 2016 « toute personne peut aussi rédiger un testament numérique qui permet de décider du sort des données personnelles après la mort » (banques, assurances, données sur le web...)

=> que doit-on faire des profils de pers décédées, les réseaux n'avaient pas prévu l'effacement automatique. Dans leurs intérêts de conserver ces données qui leur font gagner de l'argent. Désormais toute pers peut décider si ses données doivent être effacées ou pas après sa mort (assurer une forme de survivance numérique). Facebook permet de convertir des pages de pers décédées pour rendre hommage par ex.

Autre pb, les données perso sont-elles des choses ou peut-on les rapprocher des restes humains, les traiter avec respect. Classiquement le respect au mort ne s'exprime pas uniquement au corps, il s'étend aussi à l'image de la pers, sa réputation. Le fait de diffuser l'image d'une pers décédée peut être considéré comme une atteinte à la dignité humaine

Ex: arrêt Cour de cass avec l'affaire préfet d'Erignac dans les années 90, la photo ayant été diffusée au nom du droit à l'information -> ne justifie pas la photo du fait du respect au mort

Que sont les données perso, ce sont toutes les infos qui permettent d'identifier directement ou indirectement une pers. Toutes les infos qui peuvent être déduites de cette pers également, infos qui bien souvent sont fixées sur des supports qui échappent au contrôle de la pers, qui peuvent se trouver dans d'autres mains qui peuvent en faire un usage préjudiciable, discriminatoire, à tort contre la pers.

Le droit a finalement considéré les données perso comme des émanations de la pers et peuvent servir à des usages préjudiciables. Le pb a commencé bien avant le numérique, une liste de noms et déjà personnel, l'histoire a prouvé que cela pouvait conduire au pire.

Ex: les Pays-Bas, champions dans la gestion de l'admin, avaient fiché tous leurs citoyens pour des raisons tout à fait légitimes pour la gestion des caisses de sécurité sociale, ils sont envahis durant la 2^{GM} par les Nazis et qui s'en sont servis pour repérer l'ensemble des familles juives et organiser une déportation massive

Depuis bientôt 50 ans, les données perso disposent d'un régime juridique en droit, la loi du 6 janvier 1978 est une référence des données perso => encadrent les traitements de données perso et définit des droits pour toutes pers sur ses données

Le pb s'est accru à l'ère du numérique et le développement de services que l'on utilise quotidiennement et gratuitement (Facebook, Insta...). Mais sont-ils vraiment gratuits ? Non car d'un p.d.v. juridique et éco, on ne paye pas pour s'inscrire et nous sommes le produit car on garantit au réseau social une licence d'exploitation des données.

Ex : Tribunal de Grande instance de Paris a rendu en aout 2018 un jugement pour Twitter, est-ce que le contrat d'usage est-il un contrat à titre onéreux -> contre-partie de l'usage gratuit, on lui confère un usage sur nos données

=> dans la foulée pareille pour Facebook, Google+ ...

En reconnaissant les données comme valeur éco, on reconnait alors que ces données sont des B et donc des choses dont on peut percevoir des bénéfices

La loi de 78 et des textes européens cherchent à garantir à la personne le plus grand contrôle sur ses données car elles font partie d'elle même. Légalement pas interdit de les commercialiser mais sous certaines conditions respectueuses de la pers, assurant à la pers d'arrêter le traitement de ses donnée.